

공익변리사 특허상담센터 운영에 관한 고시

[소관: 디자인분쟁대응과]

일부개정 2008. 12. 18. 고시 제2008-29호

일부개정 2009. 08. 24. 고시 제2009-18호

일부개정 2009. 10. 01. 고시 제2009-25호

전부개정 2011. 01. 14. 고시 제2011-1호

타법폐지 2012. 08. 22. 고시 제2012-15호

제정 2012. 08. 23. 고시 제2012-19호

일부개정 2012. 11. 30. 고시 제2012-39호

폐지제정 2015. 09. 23. 고시 제2015-24호

일부개정 2016. 01. 11. 고시 제2016-1호

일부개정 2016. 12. 15. 고시 제2016-28호

일부개정 2018. 11. 29. 고시 제2018-28호

일부개정 2020. 08. 28. 고시 제2020-28호

일부개정 2022. 08. 30. 고시 제2022-17호

일부개정 2025. 08. 29. 고시 제2025-15호

일부개정 2025. 10. 30. 고시 제 2025-4호

제1조(목적) 이 고시는 「발명진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제26조의2에 규정된 공익변리사 특허상담센터(이하 "상담센터"라 한다)의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(지원대상자) 「발명진흥법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제9조의10제9호에서 "특별히 지원이 필요하다고 인정하는 자"는 다음 각 호

의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 국민기초생활보장법에 따라 보건복지부장관이 고시하는 기준 중위 소득의 125% 이하인 국민. 다만, 영 제9조의9제1항에 따른 서류작성 지원 업무는 제외한다.
2. 국민기초생활보장법상의 주거급여·교육급여 수급권자 및 차상위 계층
3. 그 밖에 변리서비스 접근이 어려워 상담지원 등이 필요하다고 특별히 인정되는 자

제3조(서류작성 지원요건) ① 서류작성 지원을 받고자 하는 자는 다음 각 호에 해당하는 서류를 첨부하여 상담센터에 지원 신청을 하여야 한다.

1. 법 제26조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지원대상자임을 소명할 수 있는 서류
2. 발명설명서 등 서류작성을 위해 필요한 서류

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서류작성 지원을 하지 않을 수 있다.

1. 법 제26조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 자가 지원한 경우
2. 등록요건을 구비하지 않아 등록이 어렵다고 판단되는 경우

제4조(심판·소송대리 지원요건) ① 영 제9조의9제2항에 따른 대리(이하 "심판·소송대리"라 한다) 지원을 받고자 하는 자는 다음 각 호에

해당하는 서류를 첨부하여 상담센터에 지원 신청을 하여야 한다.

1. 법 제26조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 소명할 수 있는 서류

2. 주장사실을 입증할 수 있는 서류

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심판·소송대리 지원을 하지 않을 수 있다.

1. 법 제26조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 자가 지원한 경우

2. 승소가능성이 없다고 인정되는 경우

3. 상담센터가 심판·소송대리 또는 비용지원을 결정한 사건의 상대방이 지원 신청을 한 경우. 다만, 분쟁 중인 권리와 무관한 경우는 예외로 한다.

4. 그 밖에 지원의 실익이나 타당성이 없다고 인정되는 경우

③ 심판청구 또는 소제기에 직접 소요되는 비용과 패소에 따른 심판 또는 소송비용은 신청인이 부담한다.

제5조(심판·소송비용 지원요건 및 지원내용) ① 영 제9조의9제3항 제1

의2호부터 제3호의 비용(이하 "심판·소송비용"이라 한다) 지원을 받고자 하는 자는 다음 각 호에 해당하는 서류를 첨부하여 상담센터에 지원 신청을 하여야 한다.

1. 법 제26조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자임을 소명할 수 있는 서류

2. 주장사실을 입증할 수 있는 서류

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심판·소송비용을 지원하지 않을 수 있다.

1. 법 제26조의2 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 자가 지원한 경우

2. 승소가능성이 없다고 인정되는 경우

3. 상담센터가 심판·소송대리 또는 비용지원을 결정한 사건의 상대방이 동일 또는 관련된 사건에 대해 지원신청을 한 경우. 다만, 분쟁 중인 권리와 무관한 경우는 예외로 한다.

4. 민사소송의 상대방이 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 대기업, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업 이외의 자인 경우. 다만, 「외국인 투자 촉진법」 제2조제1항제4호에 해당하는 외국인 투자기업의 경우, 제6조에 따른 지원심사위원회는 동 기업에 투자한 외국 기업의 인지도, 자산규모, 매출액 또는 세계시장 점유율 등을 고려하여 그 국내 법인을 대기업·중견기업으로 인정할 수 있다.

5. 그 밖에 지원의 실익이나 타당성이 없다고 인정되는 경우

③ 심판·소송 비용지원의 금액은 각 호의 금액을 한도로 하여 해당 사건의 성격·분야·난이도 또는 유사사건의 수임료 등을 감안하여 지급한다.

1. 심판 사건: 400만원

2. 심결취소소송 및 민사소송 사건: 1,000만원

④ 삭제

⑤ 제3항에 따른 심판·소송비용에 관납료 등 심판청구·소송제기에 직접 소요되는 비용과 심판·소송 결과에 따른 심판·소송 비용은 포함되지 않는다.

제6조(지원여부의 결정절차) ① 상담센터는 서류작성, 심판·소송대리 또는 심판·소송비용 지원 신청이 있는 경우에는 공익변리사와 외부 전문가로 구성된 3명 이상의 지원심사위원회에서 지원여부를 결정한다.

② 지원심사위원의 2분의 1 이상을 외부전문가로 한다.

③ 상담센터는 필요하다고 인정되는 경우 심판·소송사건을 산업재산권분쟁조정위원회의 조정절차를 거치게 할 수 있다.

④ 상담센터는 지원여부를 신청인에 통지하여야 하며, 지원하지 않는 경우에는 그 이유를 명시하여야 한다.

⑤ 지원신청이 거절된 자는 그 사실을 통지받은 날로부터 20일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

⑥ 이의신청이 있는 경우 제1항의 지원심사위원회에서 지원여부를 재심사하여야 한다. 다만, 원 지원여부 결정 심사에 참여한 자는 재심사에 관여하지 못한다.

제7조(지원의 중단) 상담센터는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 인정하는 경우에는 서류작성, 심판·소송대리 또는 심판

· 소송비용 지원을 중단할 수 있다.

1. 신청자가 지원대상자가 아님이 밝혀지는 등 지원사유가 없음이 판명된 경우
2. 신청자가 서류작성 지원, 심판 또는 소송수행에 필요한 협조요청에 응하지 않은 경우
3. 그 밖에 사정변경으로 지원의 실익이나 타당성이 없게 된 경우

제8조 삭제

제9조(상담센터 직원의 의무) ① 상담센터 직원은 상담센터 설치 목적 달성을 위한 지식재산처장의 정당한 직무상 지시를 성실히 수행하여야 한다.

② 상담센터 직원은 항상 공·사의 구분을 명확히 하고 품행을 단정히 하여야 한다.

③ 상담센터 직원은 재직중 또는 퇴직후라도 업무수행 과정에서 알게 된 비밀을 누설·도용하거나 부당한 방법으로 상업적 용도로 활용해서는 안 된다.

④ 상담센터 직원은 특허상담 및 서류작성 등을 이유로 수수료 그 밖의 어떠한 명목으로도 금품을 받아서는 안 된다.

제10조(업무수행 평가 등) ① 상담센터의 소장은 상담센터 직원에 대하여 정기적으로 업무수행 평가를 실시하여야 하며, 평가결과를 지식재산처장에게 보고하여야 한다.

② 상담센터의 소장은 제1항의 업무수행 평가결과에 따라 필요한 교

육을 실시할 수 있다.

③ 상담센터의 소장은 제1항의 업무수행 평가결과에 따라 성과급을 지급할 수 있다.

제11조(승소포상금의 지급 등) ① 심판이나 소송을 대리한 공익변리사가 승소한 경우에는 예산의 범위 내에서 포상금을 지급할 수 있다.

② 심판·소송비용을 지원받은 신청인은 승소 시 상대방으로부터 심판·소송비용을 받아서 상담센터에 반납하여야 한다.

③ 상담센터의 소장은 제2항에 따라 심판·소송비용을 회수한 경우에는 회수 금액을 초과하지 않는 범위에서 심판·소송을 대리한 대리인에게 심판·소송비용 지원금액의 50%를 한도로 성공사례금을 지급할 수 있다.

④ 삭제

제12조(관리 및 감독 등) ① 지식재산처장은 필요하다고 인정할 때에는 상담센터에 상담실적 및 상담센터 운영에 관한 사항을 보고하게 할 수 있으며, 관계 공무원에게 관계서류와 장부를 검사하게 하거나 그 밖의 감독상 필요한 지시를 하게 할 수 있다.

② 그 밖에 상담센터 운영을 위하여 필요한 사항은 상담센터를 둔 기관 또는 단체에서 정한다.

제13조(재검토기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2016년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조

치를 하여야 한다.

부칙 <제2015-24호, 2015. 9. 23.>

1. (시행일) 이 고시는 2015년 9월 23일부터 시행한다.
2. (종전 고시의 폐지) 종전의 「공익변리사특허상담센터운영세칙」(특허청 고시 제2012-39호)은 폐지한다.
3. (종전의 고시에 따른 처분 및 계속 중인 행위에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 「공익변리사특허상담센터운영세칙」에 따라 행정기관이 행한 행정처분 및 그 밖의 행위와 행정기관에 대하여 행한 신청·신고 및 그 밖의 행위는 그에 해당하는 이 고시에 따라 행한 행정기관의 행위 또는 행정기관에 대한 행위로 본다.

부칙 <제2016-1호, 2016. 1. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-28호, 2016. 12. 15.>

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2020-28호, 2020. 8. 28.>

이 고시는 2020년 9월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2022-17호, 2022. 8. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-15호, 2025. 8. 29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-4호, 2025. 10. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.